

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(1)	[채무조정시 회수가능액 산정 부적정] ☐ 「무담보채권 채무조정규정」 [별표 1] “채무조정 범위 및 채무부담액 산정기준”에 따르면 예·적금 등 현금채권의 경우 목적물 가액의 100%를 회수가능액으로 한다고 되어 있고, 다만 채권압류된 경우 「민사집행법」 제246조 및 제1항에서 정한 압류금지채권은 회수가능액에서 제외 한다고 되어 있으며 ○ 「민사집행법 시행령」 제7조에 따르면 채무자의 1개월간 생계유지에 필요한 예금 중 185만 원*의 예금은 압류할 수 없다고 되어 있음 * '05. 7. 28.~'11. 7. 5. 120만 원, '11. 7. 6.~'19. 3. 30. 150만 원, '19. 4. 1.이후 185만 원 ☐ 그런데 감사대상기간 동안 채권압류된 예·적금 등 현금채권에 대해 채무조정시 회수가능액에서 제외하였는지를 점검한 결과 ○ 채무자 ○○○ 채권(○○○○○○○○ 0000-0000)의 경우 채권압류된 예금이 424천 원으로 압류금지채권에 해당하므로 채무조정시 회수가능액에서 제외하여야 하는데도 - 위 예금을 회수가능액에 포함하여 채무조정약정을 체결한 사실이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 현지주의 조치 ※ 본 건은 채무자의 기한이익 상실로 채무조정 약정이 취소된 상태이므로 재약정시 회수가능액 산정에 반영하도록 함	주의 (○○○)	-